

证券代码：600687

证券简称：刚泰控股

公告编号：临 2010-004

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：刚泰控股

股票代码：600687

收购人：徐建刚

住所：浙江台州市路桥区路桥街道明日花苑

通讯地址：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦19楼

一致行动人：刚泰集团有限公司

住所：浙江省台州市路桥区路桥樱花路288号

通讯地址：上海市浦东新区南六公路369号

签署日期：二零壹零年一月四日

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在浙江刚泰控股(集团)股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江刚泰控股(集团)股份有限公司拥有权益。

三、本次收购是因收购人以资产认购浙江刚泰控股(集团)股份有限公司向其非公开发行的新股导致，收购人本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准，并经中国证监会核准。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。本次收购尚须经中国证监会核准并豁免收购人的要约收购义务后方可进行。

四、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

收购人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 收购人介绍	5
第三节 收购决定及收购目的	11
第四节 收购方式	13

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语或简称具有以下含义：

收购人、实际控制人	指	徐建刚先生
刚泰控股、上市公司、公司	指	浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
刚泰集团、一致行动人	指	刚泰集团有限公司
刚泰实业	指	上海刚泰实业有限公司
刚泰置业	指	上海刚泰置业有限公司
刚泰矿业	指	上海刚泰矿业有限公司
杭玺投资	指	上海杭玺投资管理有限公司
汽车服务公司	指	浙江刚泰汽车服务有限公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司
岳华德威	指	北京岳华德威评估有限公司
标的资产	指	徐建刚所持刚泰实业 100%的股权
本次收购	指	徐建刚以标的资产认购刚泰控股非公开发 行股份的行为
本报告	指	浙江刚泰控股（集团）股份有限公司收购报 告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
收购办法	指	上市公司收购管理办法
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 收购人介绍

一、收购人的基本情况

收购人姓名：徐建刚

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：*****

住所：浙江台州市路桥区路桥街道明日花苑

通讯地址：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦19楼

通讯方式：021-58038000

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：刚泰集团有限公司董事长、总裁，浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事长

二、一致行动人的基本情况

公司名称：刚泰集团有限公司

公司住所：浙江省台州市路桥区路桥樱花路 288 号

法定代表人：徐建刚

注册资本：15,880 万元

营业执照号：331004000034179

成立日期：1997 年 4 月 8 日

经营范围：纸箱、节日灯制造；包装装潢、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2012 年底），汽车（不含九座以下乘用车）、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售，房地产开发（肆级）投资。

主营业务：控股型公司，对外进行实业投资，对旗下子公司进行统筹管理

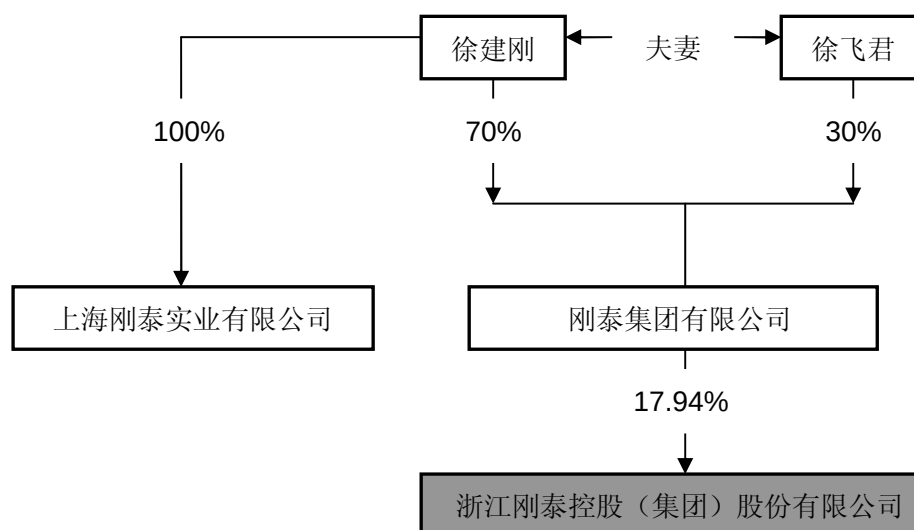
股东情况：徐建刚持有 70%股份，徐飞君（徐建刚之妻）持有 30%股份

通讯地址：上海市浦东新区南六公路369号

通讯方式：021-58038000

三、收购人相关产权及控制关系

（一）收购人的产权及控制关系结构图



收购人除直接持有刚泰集团有限公司70%的股权和上海刚泰实业有限公司100%的股权外，再无其他对外投资。

（二）收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

1、刚泰集团基本情况

公司名称：刚泰集团有限公司

公司住所：浙江省台州市路桥区路桥樱花路288号

法定代表人：徐建刚

注册资本：15,880万元

营业执照号：331004000034179

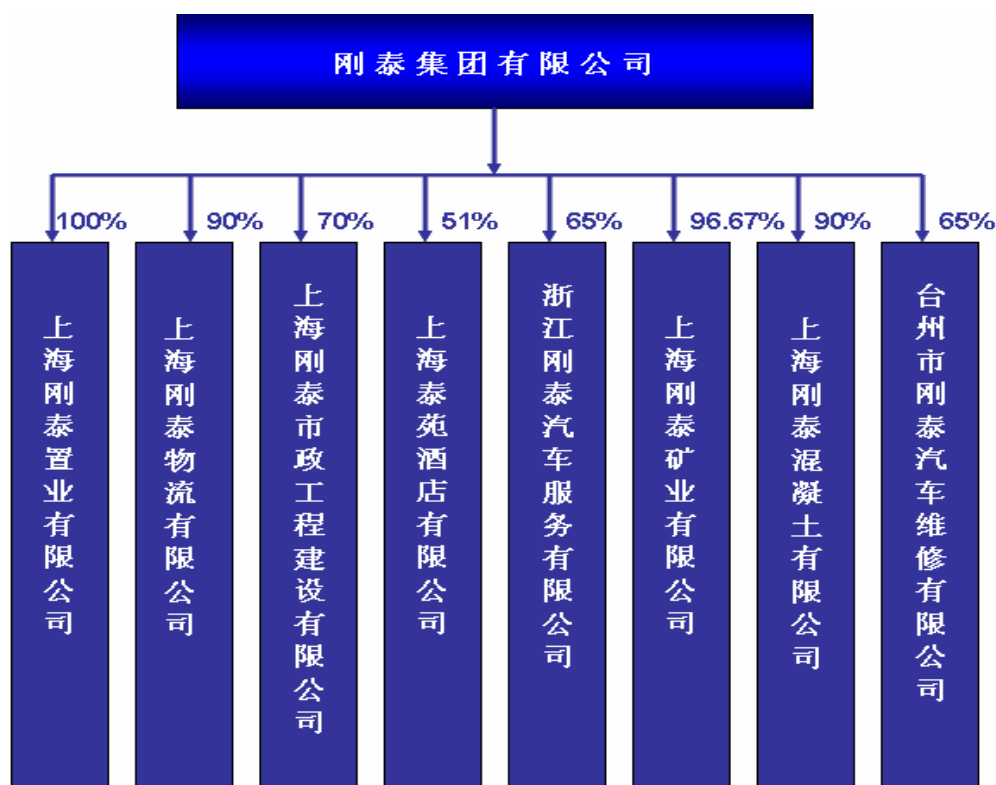
成立日期：1997年4月8日

经营范围：纸箱、节日灯制造；包装装潢、其他印刷品印刷（许可证有效期至2012年底），汽车（不含九座以下乘用车）、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售，房地产开发（肆级）投资。

主营业务：控股型公司，对外进行实业投资，对旗下子公司进行统筹管理

股东情况：徐建刚持有70%股份，徐飞君（徐建刚之妻）持有30%股份。

截至本报告书签署日，刚泰集团控股的公司如下：



截至 2008 年 12 月 31 日，刚泰集团未经审计的资产总额为 262,802.40 万元，净资产总额 106,866.55 万元，营业收入 109,463.54 万元，净利润 13,872.16 万元。

2、上海刚泰实业有限公司基本情况

公司名称：上海刚泰实业有限公司

公司住所：上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路 25 号中亚大楼 320 室

法定代表人：张扣宝

注册资本：5,000 万元人民币

营业执照号：331004000034179

成立时间：2001 年 4 月 25 日

经营范围：实业投资，仓储，房屋维修，包装服务，货运代理，国际航空，海上、陆上货物运输代理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），展览展示，物业管理，货物装卸、搬运，从事货物及技术的进出口业务：建筑材料，钢材，木材，水泥，五金电器，陶瓷制品，砼制品，销售；五金配件，本土机械设备，加工，制造；挖土方，自有房屋租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

主营业务：刚泰实业近三年尚无实质性经营，收入主要来自于出租闲置土地

和厂房的租金收入。

股东情况：徐建刚持有 100%股份

3、其他关联企业基本情况

公司名称	经营范围	主营业务	注册资本 (万元)	股权结构
上海刚泰置业有限公司	房地产开发及经营；建筑装饰；建筑装潢材料，五金交电，日用百货，化工原料（除危险品），批发，零售；自有房屋租赁	房地产开发、经营；建筑装饰；建筑装潢材料的批发零售	25,000	刚泰集团 100%
上海刚泰房地产发展有限公司	房地产开发、经营	房地产开发、经营	5,180	徐飞君 30% 刚泰置业 70%
上海铭远房地产开发有限公司	房地产开发经营	房地产开发、经营	6,000	刚泰置业 100%
上海刚泰混凝土有限公司	混凝土制品，建筑材料，新型墙体材料，钢材、木材，五金电器，陶瓷制品，批发，零售，五金配件，木工机械设备，加工，制造，挖土方，水泥搅拌；生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土、各类混凝土预制构件；商品混凝土运输及泵送业务	生产和销售各种强度等级的混凝土制品和构件	2,950	刚泰集团 90% 徐建德 10%
上海刚泰贸易有限公司	仓储，普通货物运输，货运代理，国内贸易	目前无实际性经营业务	3,180	施桂花 10% 刚泰集团 90%
上海略展贸易发展有限公司	建筑材料，日用百货，化工原料（除危险品），五金交电，销售	目前无实际性经营业务	500	徐飞君 20% 施桂花 80%
上海正声绿化工程有限公司	城市园林工程设计、绿化养护、道路养护、土石方工程、水电安装	城市园林工程设计、绿化养护等	500	施桂花 70% 陈菊花 30%
上海刚泰市政工程建设有限公司	市政工程建设；机械设备租赁	目前无实际性经营业务	2,188	施服彪 30% 刚泰集团 70%
上海珠光投资发展	实业投资，项目投资，房地	仓储物流，利用持有的	3,000	施桂花

有限公司	产投资，标准厂房出租，国内贸易（除专控商品），建筑材料，五金交电，日用百货的批发零售	工业仓储用地对外租赁		85% 徐飞君 15%
上海泰苑酒店有限公司	餐饮；酒类	餐饮；酒类	2,180	刚泰集团 51% 徐建刚 39% 徐飞君 10%
浙江刚泰汽车服务有限公司	汽车销售（含小轿车）、汽车零配件销售；汽车美容装潢服务；代办汽车证照服务；代理保险服务。下设黄岩汽摩城汽车置换分公司	汽车和汽车零配件销售、汽车美容装潢服务、汽车证照保险代办服务	1,880	张建兵 35% 刚泰集团 65%
上海元玺投资有限公司	投资管理，企业管理咨询、投资咨询、财务咨询，实业投资及以上相关业务的咨询服务	目前无实际性经营业务	100	施桂花 100%
上海天健投资发展有限公司	房地产投资，实业投资，国内贸易，财务顾问，财务管理，投资管理，企业管理，投资咨询及相关业务的咨询服务	房地产投资，实业投资，利用持有的商业土地对外租赁	5,000	徐建刚 80% 徐飞君 20%
上海杭玺投资管理有限公司	投资管理，实业投资，企业形象策划，市场营销策划。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	目前无实际性经营业务	20	徐建德 100%
上海祖晟投资有限公司	实业投资，企业管理	目前无实际性经营业务	30	徐飞君 100%
上海刚泰文化发展有限公司	精品画册设计，字画、油画、瓷器、雕塑等艺术品展览、展示及销售，工艺美术用品制作、销售，图书报刊零售、出租	运营刚泰博物馆，进行字画、工艺美术品等的展览和销售	500	徐建刚 80% 施桂花 20%
甘肃大冶地质矿业有限责任公司	矿产品（不含特定品种）的加工及销售，水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证），地理信息、地质咨询服务	对拥有的10处矿权进行勘探和日常管理	3,000	刚泰矿业 80% 38名股东 合计持有 20%
上海大冶投资管理有限公司	实业投资、投资管理，企业管理咨询（除经纪），钢材、建筑材料、五金交电、电器的销售	目前无实际性经营业务	3,000	杭玺投资 75% 李进 13% 赵永伟

				12%
上海刚泰矿业有限公司	矿业投资、矿产品销售	控股甘肃大冶地质矿业有限责任公司，无实质性经营业务	3,000	施桂花 3.33%， 刚泰集团 96.67%
台州市刚泰汽车维修有限公司	汽车维修（一类小车）、汽车配件销售、汽车美容装潢	汽车维修、汽车配件销售、汽车美容装潢	218	刚泰集团 65% 张建兵 35%
台州市刚泰汽车租赁有限公司	汽车租赁服务，汽车配件销售	汽车租赁服务，汽车配件销售	500	汽车服务公司 70% 陈灵华 20% 陈虎 10%

注：徐飞君为徐建刚之妻，施桂花为徐建刚之母，徐建德为徐建刚之弟，陈菊花为徐建德之妻。

四、收购人最近五年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人在最近五年内没有受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人在境内外持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在持有、控制境内外其他上市公司5%以上的已发行股份的情况；不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的股份的情况。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的背景和目的

（一）收购背景

1、公司现有主营业务基本状况

公司原有业务呈多元化分布，涉足IT产品分销代理、房地产业务、贸易类业务等，各业务之间缺乏有机的联系，行业跨度较大，既不属于同一产业链上的上下游关系，亦无资源共享的优势，很难形成合力。因此，公司主营业务不突出，缺乏行业竞争力，业务间结构不合理，难以适应市场的变化，限制了公司竞争力的提升及持续发展能力。

2、股东资产整合，提升公司竞争能力

2008年3月1日，目前的控股股东刚泰集团与原第一大股东华盛达控股集团有限公司签订了《股份收购协议》，以每股6元的价格收购了后者持有的公司限售流通股22,760,986股（占公司总股份的17.94%）。2008年4月22日，该股权转让过户完成，刚泰集团成为公司第一大股东，徐建刚成为公司实际控制人后，特别是2009年7月将公司由“华盛达”更名为“刚泰控股”后，为了公司的持续发展，实现公司全体股东价值最大化，公司一方面立即对现有业务进行了一系列的资产整合和清理，另一方面着手在政策和市场环境允许的情况下，逐步整合优势资源、优化配置，确立刚泰控股新的业务发展方向，培育上市公司的综合竞争力。

3、上海市打造航运中心带来物流行业的新机遇

2009年2月25日，国务院常务会议，审议并原则通过物流业调整振兴规划；2009年4月14日，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》。根据上海市城市总体规划，2020年，要把上海初步建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一。2008年7月3日上海市人民政府令第4号中规划的临港物流园区奉贤分区作为临港物流园区的分区、上海国际航运中心和临港新城产业区的重要组成部分，将打造以洋山深水港为龙头，以临港新城为依托，综合仓储物流，现代装备制造业，港口以及配套服务等功能的现代化综合性产业园区。

随着对经济的顺畅运行和发展要求的提升，中国社会经济发展对物流服务水平的要求不断提高，国家政策的扶持以及上海市打造国际航运中心，必将为公司拟建设中的临港刚泰航空物流园项目带来新的行业发展机遇。

（二）收购目的

1、调整业务结构、明确发展战略

本次交易完成后，随着临刚泰物流园项目的建设，公司将实现发展战略调整和业务结构重整，逐步由现有主营房地产业务调整为“以上海国际航运中心为依托，建立现代物流仓储服务体系为核心”的战略定位，并且公司实际控制人徐建刚及控股股东刚泰集团承诺本次交易后继续将其优质资产注入上市公司，打造以现代物流仓储为主的业务格局，实现上市公司战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、品牌特色鲜明的目标。

2、提高资产质量和奠定持续发展基础

本次发行完成后，公司将成为刚泰实业的股东，拥有其100%股权，这使得公司实际拥有了位于上海临港新城的大量可供逐步开发建设为现代物流园区的土地，公司的资产规模和质量大幅度提升，也奠定了公司持续发展的物质基础。刚泰物流园项目建成后，公司将逐步成为以航空机载设备制造物流为核心业务、为目标市场提供多样化、综合服务的第三方现代物流企业。随着国家大飞机战略的实施，以及上海国家级民用航空产业基地包括临港航空产业基地建设的不断深入，公司将获得巨大的持续发展空间。

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

本次收购完成后，徐建刚承诺：收购人自取得刚泰控股本次新增股份之日起，在六十个月内不转让所持有的股份。此外，徐建刚没有处置该等股份的其他计划。

第四节 收购方式

一、本次收购前后刚泰控股的股权结构变化情况

（一）本次收购前后申请人持有上市公司股份情况

本次收购前申请人持有刚泰控股股权结构情况如下：

股东	持股数（股）	持股比例（%）
徐建刚	—	—
刚泰集团	22,760,986	17.94
其他股东	104,127,577	82.06
合计	126,888,563	100.00

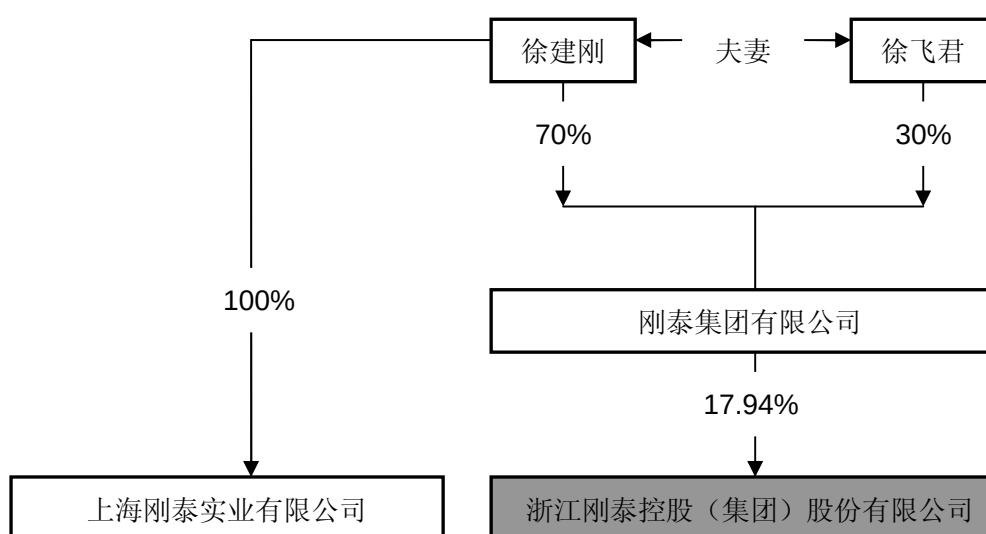
本次收购后申请人持有刚泰控股股权结构情况如下：

股东	持股数（股）	持股比例（%）
徐建刚	43,502,009	25.53
刚泰集团	22,760,986	13.36
其他股东	104,127,577	61.11
合计	170,390,572	100.00

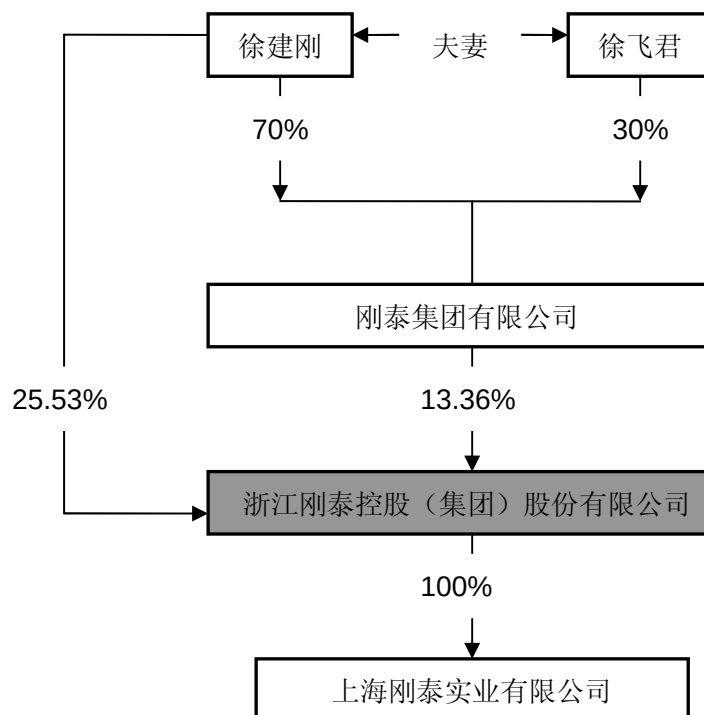
注：徐建刚持有刚泰集团 70%的股权，其妻徐飞君持有刚泰集团 30%的股权，徐建刚为刚泰集团的实际控制人。

（二）本次收购前后上市公司股权结构图

1、本次收购前上市公司的股权结构图



2、本次收购后上市公司的股权结构图



二、本次收购的方式

2009年6月30日，徐建刚与浙江华盛达实业集团股份有限公司签署了《浙江华盛达实业集团股份有限公司与徐建刚之发行股份购买资产协议》，2009年12月31日，徐建刚与浙江刚泰控股（集团）股份有限公司签署了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司与徐建刚之发行股份购买资产协议之补充协议》，徐建刚以刚泰实业100%的股权认购刚泰控股非公开发行股份43,502,009股。同时，为了消除刚泰实业亏损给上市公司及其股东造成的损害以及减少建设用地取得的风险，徐建刚分别做出了相应的承诺。

三、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容

（一）交易价格及定价依据

1、根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字（2009）第375号《资产评估报告书》，标的资产为徐建刚所持刚泰实业100%的股权。标的资产评估值为36,367.68万元。

2、本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日（2009年7月2日）前20个交易日的公司股票交易均价，即8.36元/股。在定价基准日至发行日期间，若刚泰控股发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或

配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。具体调整办法以刚泰控股相关的股东大会决议为准。

3、根据本次认购资产的价格，刚泰控股就购买标的资产向徐建刚发行股份数量为43,502,009股（发行股数以中国证监会最终核准的股数为准）。

（二）支付方式

本公司以非公开发行股票方式向徐建刚购买目标资产；徐建刚以其合法拥有的标的资产全额认购发行股份。

（三）资产交割安排

1、本次发行股份购买资产实施的先决条件

本协议及本协议之补充协议约定的本次发行股份购买资产，应自下列先决条件全部满足之日起方可实施：

（1）本次发行股份购买资产事宜已经按照《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范性文件及刚泰控股章程之规定，经上市公司董事会、股东大会审议通过；

（2）本次发行股份购买资产获得中国证监会的核准；

（3）徐建刚要约收购豁免的申请取得中国证监会的核准。

2、标的资产的交割

自本次发行股份购买资产所有先决条件得到满足时，徐建刚应在十个工作日内办理标的资产的交割手续。如在办理标的资产交割手续时需要刚泰控股协助，刚泰控股应尽最大努力予以协助。

相关工商行政管理部门将徐建刚所持刚泰实业的全部股权变更登记至上市公司名下，且其他相关的工商变更登记和备案手续办理完毕之日，视为标的资产交割完成。

3、过渡期的权利限制

自《发行股份购买资产协议》签署之日起至完成交割日为过渡期，过渡期内，非经本协议其他方事先书面同意，任何一方均不得将本协议或其项下的任何权利、义务全部或部分转让予任何第三方。本协议应对双方和各自的继承人、代表、承继者和允许的受让人有约束力。

（四）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日至交割日之间标的资产产生的盈利归刚泰控股享有，如标的资产形成亏损，则由徐建刚以现金向刚泰控股补足。

（五）滚存未分配利润的安排

本次发行股票购买资产完成后，徐建刚与公司本次发行前股东共同享有本次发行前刚泰控股的滚存未分配利润。

（六）债权债务及人员安排

1、本次发行股份购买资产完成后，刚泰实业将继续作为独立的法人存在，其拥有的债权债务由其继续享有和承担。

2、本协议签署后，如相关债权人根据合同约定或相关法律规定，要求刚泰实业提前清偿债务或提供担保的，徐建刚应当为刚泰实业提前清偿债务提供必要的资金支持，或根据相关债权人要求为该等债务提供有效的担保。

3、本次发行股份购买资产得以实施后，刚泰实业聘用的人员不发生劳动关系的变更。刚泰实业应继续执行与其职工签署的劳动合同，依法为该等职工缴纳养老、失业、医疗、工伤等各项保险，并依照规定为员工提供各项福利。

（七）协议的生效条件及生效时间

1、本协议经刚泰控股和徐建刚双方签字盖章后成立，在满足本协议约定的本次发行股份购买资产实施的所有先决条件之日起生效。

2、经双方协商一致，双方可以根据标的资产的评估结果，或实际情况的变化就本次发行股份购买资产事宜签署相关的补充协议，对本协议进行修改或补充，补充协议未约定的以本协议约定为准。

（八）协议的变更和解除

1、本协议是双方在本协议签署日就本协议约定事项所达成的唯一协议，未经本协议双方书面同意，不得修订或终止本协议。

2、若本协议内的任何一项或多项规定于任何方面根据所适用的法律而被视为无效、不合法或不能执行，本协议内的其余约定之有效性、合法性及可执行性将不受任何影响或其效力将不被削弱。

3、非经本协议其他方事先书面同意，任何一方均不得将本协议或其项下的任何权利、义务全部或部分转让予任何第三方。本协议应对双方和各自的继承人、代表、承继者和允许的受让人有约束力。

4、对本协议的任何修改或补充，须由双方以书面形式共同作出，否则修改或补充不具有法律效力。

5、任何一方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利或权力不应视作放弃该权利和权力；任何单一或部分行使该权利或权力亦不应妨害其日后进一步行使该权利或权力。

（九）争议的解决

凡因执行本协议书发生的或与本协议书有关的一切争议，协议各方应通过友好协商予以解决；如协商不成，各方同意将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

四、徐建刚为消除刚泰实业亏损给上市公司及其股东造成的损害出具承诺的主要内容

徐建刚及其控股的刚泰集团有限公司承诺，就刚泰实业未弥补的亏损（-9,141.4144 万元），徐建刚和刚泰集团有限公司将于本次发行股份购买资产完成后（以本次非公开发行的股份上市为标准）六十个月内以现金形式向刚泰控股进行足额补偿。

五、徐建刚为减少建设用地取得的风险出具承诺的主要内容

针对建设用地取得的风险，徐建刚于 2009 年 12 月 31 日出具承诺，负责在 2011 年 12 月 31 日前通过合法程序使刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）取得物流园项目所需的工业用地土地使用权证，证载土地总面积不少于 1000 亩。如上述期限届满，刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）未足额取得 1000 亩工业用地的相关土地使用权证，徐建刚先生同意将其本次认购的上市公司股份在 2011 年年度结束之后 10 个交易日之内，由上市公司以人民币 1 元予以回购并依法注销。

六、标的资产审计评估情况

（一）刚泰实业最近两年及一期经审计的财务报表

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2009]第 2835 号审计报告，刚泰实业最近两年一期的财务数据如下：

1、刚泰实业两年一期的资产负债表

单位：万元

资产	2009 年 10 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	10,617.24	110.74	32.26
应收账款	61.41	190.81	192.99
其他应收款	-	16,453.61	10,455.46
流动资产合计	10,678.65	16,755.17	10,680.71
非流动资产：			
投资性房地产	1,732.72	1,804.99	-
固定资产	82.24	1,150.96	2,285.84
无形资产	6,705.93	6,834.89	7,816.51
非流动资产合计	8,520.88	9,790.84	10,102.35
资产总计	19,199.53	26,546.01	20,783.06
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	4,000.00	5,000.00	4,100.00
应付账款	0.50	0.50	11.82
预收款项	7,410.00	56.16	90.84
应付职工薪酬	-	4.93	4.93
应交税费	201.72	124.21	109.35
其他应付款	6,561.72	27,902.33	22,274.13
流动负债合计	18,173.93	33,088.13	26,591.07
负债合计	18,173.93	33,088.13	26,591.07
股东权益：			
实收资本	5,000.00	2,050.00	2,050.00
资本公积	5,167.01	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-9,141.41	-8,592.12	-7,858.01
股东权益合计	1,025.59	-6,542.12	-5,808.01
负债和股东权益总计	19,199.53	26,546.01	20,783.06

2、刚泰实业两年一期的利润表

单位：万元

项目	2009 年 1-10 月	2008 年	2007 年
一、营业收入	197.65	275.63	310.36
减：营业成本	233.70	272.81	126.24
营业税金及附加	10.38	14.50	12.62

销售费用	-	-	-
管理费用	161.65	180.00	417.82
财务费用	191.95	328.01	127.42
资产减值损失	86.17	209.73	165.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-486.19	-729.43	-539.60
加：营业外收入	0.77	0.31	58.43
减：营业外支出	63.86	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-549.29	-729.11	-481.17
减：所得税费用	-	5.00	9.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-549.29	-734.11	-490.49

3、刚泰实业两年一期的现金流量表

单位：万元

项目	2009 年 1-10 月	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	26.40	140.95	256.70
收到的税费返还	0.75	0.31	0.99
收到的其他与经营活动有关的现金	33,008.08	32,449.17	24,637.42
经营活动现金流入小计	33,035.23	32,590.43	24,895.11
购买商品、接受劳务支付的现金	32.70	69.68	133.41
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费	2.79	6.64	0.96
支付的其他与经营活动有关的现金	35,266.54	32,969.02	28,207.78
经营活动现金流出小计	35,302.03	33,045.34	28,342.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,266.80	-454.92	-3,447.03
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,361.65	-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,655.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	11,016.65	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	1.01
投资所支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	1.01
投资活动产生的现金流量净额	11,016.65	-	-1.01
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资所收到的现金	2,950.00	-	-
取得借款所收到的现金	6,000.00	13,540.00	4,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	8,950.00	13,540.00	4,100.00
偿还债务所支付的现金	7,000.00	12,640.00	600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	193.36	366.60	129.03
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	7,193.36	13,006.60	729.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,756.65	533.40	3,370.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	10,506.49	78.49	-77.07
加：期初现金及现金等价物余额	110.74	32.26	109.33
六、期末现金及现金等价物余额	10,617.24	110.74	32.26

（二）刚泰实业评估情况

根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日的岳华德威评报字（2009）第 375 号《资产评估报告书》：

1、评估对象和评估范围

资产评估对象为上海刚泰实业有限公司的股东全部权益价值，涉及的范围为上海刚泰实业有限公司申报的于评估基准日的经专项审计后的资产和负债，总资产账面价值 19,199.53 万元，总负债账面价值 18,173.93 万元。具体的资产、负债项目内容以上海刚泰实业有限公司根据专项审计后全部资产、负债数据为基础填报的评估申报表为准，凡列入申报表内并经过徐建刚先生和上海刚泰实业有限公司确认的资产、负债项目均在本次评估范围内。

2、评估方法选择

刚泰实业采用了成本法进行了评估。原因如下：

企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和成本法。成本法即资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定上海刚泰实业有限公司股东权益（净资产）价值，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益（净资产）价值的方法。

根据刚泰实业的资产特性，以及由于我国目前市场化、信息化程度尚不高，难于收集到足够的同类企业产权交易案例，不宜采用市场法，因此本次评估确定仅采用成本法进行评估。

3、评估结论

本次评估采用成本法对刚泰实业股东全部权益价值进行评估。刚泰实业经审计后资产账面价值为 19,199.53 万元，负债为 18,173.93 万元，净资产为 1025.60 万元。采用成本法确定的刚泰实业股东全部权益评估价值为 36,367.68 万元，比账面净资产增值 35,342.09 万元，增值率为 3,446.02%。评估结果见下表：

资产评估结果汇总表（成本法）

单位：万元

项目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100
流动资产	1	10,678.65	24,967.95	24,968.60	0.65	0
非流动资产	2	8,520.88	8,520.88	43,862.32	35,341.44	414.76
投资性房地产	3	1,732.72	1,732.72	1,814.00	81.28	4.69
固定资产	4	82.24	82.24	6.82	-75.41	-91.7
其中：设备	5	82.24	82.24	6.82	-75.41	-91.7
无形资产	6	6,705.93	6,705.93	42,041.50	35,335.58	526.93
其中：土地使用权	7	6,705.93	6,705.93	42,041.50	35,335.58	526.93
资产总计	8	19,199.53	33,488.83	68,830.92	35,342.09	105.53
流动负债	9	18,173.93	32,463.24	32,463.24	0	0
负债总计	10	18,173.93	32,463.24	32,463.24	0	0
净资产	11	1,025.60	1,025.59	36,367.68	35,342.09	3,446.02

4、评估增值原因

采用成本法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）投资性房地产

投资性房地产增值 81.28 万元。增值原因是由于企业账面值低，未来收益逐步递增。

（2）固定资产-设备

固定资产-设备评估减值 75.41 万元。固定资产减值是由于①车辆中的 10 辆混凝土搅拌车属于投资性房地产范围内，评估值已在投资性房产中体现，故在车辆评估中为零；②电子设备减值的主要原因是由于电子设备实际折旧大于财务账面已计提折旧。

（3）无形资产-土地使用权

无形资产-土地使用权评估增值 35,335.58 万元，增值率为 526.93%。无形资产增值是由于转性为物流仓储用地及土地市场价格涨价共同所致。

七、本次收购股份的限制情况

徐建刚承诺：本次以资产认购的刚泰控股新增股份，自取得之日起六十个月内不上市交易，六十个月之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。除上述承诺外，徐建刚本次以资产认购的刚泰控股新增股份不存在其他权利限制情况。

八、本次收购无附加条件、不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况

除《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定的生效条件外，本次收购无其他附加条件，不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况。

九、本次收购尚需取得有关部门批准

本次刚泰控股发行股份购买资产暨关联交易方案须提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并须取得中国证监会的核准；收购人因本次收购而触发的要约收购义务尚须取得中国证监会的豁免及无异议。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2010年1月4日

国信证券股份有限公司
关 于
徐建刚收购浙江刚泰控股
(集团) 股份有限公司
之

财务顾问报告



国信证券股份有限公司

二〇一〇年一月

第一节 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

收购人	指	自然人徐建刚先生
公司、上市公司、刚泰控股	指	浙江刚泰控股（集团）股份有限公司，其前身为浙江华盛达实业集团股份有限公司
本次收购	指	徐建刚以标的资产认购刚泰控股非公开发行股份的行为
刚泰集团、一致行动人	指	刚泰集团有限公司
刚泰实业、标的公司	指	上海刚泰实业有限公司
腾海工贸	指	上海腾海工贸发展有限公司，系上海刚泰实业有限公司的前身
刚泰物流园	指	上海刚泰实业有限公司拟建的临港刚泰航空物流园
刚泰混凝土	指	上海刚泰混凝土有限公司
刚泰置业	指	上海刚泰置业有限公司
刚泰矿业	指	上海刚泰矿业有限公司
杭玺投资	指	上海杭玺投资管理有限公司
汽车服务公司	指	浙江刚泰汽车服务有限公司
标的资产	指	上海刚泰实业有限公司100%的股权
财务顾问报告、本报告	指	《国信证券股份有限公司关于徐建刚收购浙江刚泰控股（集团）股份有限公司之财务顾问报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国信证券/财务顾问	指	国信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 序 言

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 19 号—豁免要约收购申请文件》等相关法律、法规以及规范性文件的有关规定，国信证券股份有限公司接受自然人徐建刚先生的委托，担任本次徐建刚收购刚泰控股的财务顾问，对本次收购行为及相关豁免要约收购申请文件进行核查并发表财务顾问意见。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，经过审慎的尽职调查，在认真查阅相关资料和充分了解本次收购行为的基础上，就徐建刚本次收购行为及豁免要约收购申请文件的相关内容出具核查意见，以供广大投资者及有关各方参考。

第三节 声明与承诺

本财务顾问特作如下声明：

（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异。本财务顾问报告所依据的有关资料由徐建刚提供，徐建刚已向本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

（二）本财务顾问已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定。

（三）本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（四）本财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度。

（五）本财务顾问已与收购人签订协议，在收购完成之日的 12 个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所的规则，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。

（六）本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问报告不构成对本次收购各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

（七）本财务顾问的职责范围并不包括对本次收购在商业利益上的可行性评论。本财务顾问报告旨在就本次收购及相关披露文件进行核查并发表财务顾问意见。

（八）本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（九）本财务顾问提请投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本次上市公司收购的相关公告。

第四节 财务顾问核查意见

根据《上市公司收购管理办法》第六十六条之规定，本财务顾问发表如下专业意见：

一、收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整

按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经过审慎的尽职调查，在认真阅读相关资料和充分了解本次收购行为，同时徐建刚向本财务顾问做出书面承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

二、本次收购的背景和目的

（一）收购背景

1、上市公司现有主营业务基本状况

公司原有业务呈多元化分布，涉足 IT 产品分销代理、房地产业务、贸易类业务等，各业务之间缺乏有机的联系，行业跨度较大，既不属于同一产业链上的上下游关系，亦无资源共享的优势，很难形成合力。因此，公司主营业务不突出，缺乏行业竞争力，业务间结构不合理，难以适应市场的变化，限制了公司竞争力的提升及持续发展能力。

2、股东资产整合，提升上市公司竞争能力

2008 年 3 月 1 日，目前的上市公司控股股东刚泰集团与原第一大股东华盛达控股集团有限公司签订了《股份收购协议》，以每股 6 元的价格收购了后者持有的公司限售流通股 22,760,986 股（占公司总股份的 17.94%）。2008 年 4 月 22

日，该股权转让过户完成，刚泰集团成为公司第一大股东，徐建刚成为公司实际控制人后，特别是 2009 年 7 月将公司由“华盛达”更名为“刚泰控股”后，为了公司的持续发展，实现公司全体股东价值最大化，公司一方面立即对现有业务进行了一系列的资产整合和清理，另一方面着手在政策和市场环境允许的情况下，逐步整合优势资源、优化配置，确立刚泰控股新的业务发展方向，培育上市公司的综合竞争力。

3、上海市打造航运中心带来物流行业的新机遇

2009 年 2 月 25 日，国务院常务会议，审议并原则通过物流业调整振兴规划；2009 年 4 月 14 日，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》。根据上海市城市总体规划，2020 年，要把上海初步建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一。2008 年 7 月 3 日上海市人民政府令第 4 号中规划的临港物流园区奉贤分区作为临港物流园区的分区、上海国际航运中心和临港新城产业区的重要组成部分，将打造以洋山深水港为龙头，以临港新城为依托，综合仓储物流，现代装备制造业，港口以及配套服务等功能的现代化综合性产业园区。

随着对经济的顺畅运行和发展要求的提升，中国社会经济发展对物流服务水平的要求不断提高，国家政策的扶持以及上海市打造国际航运中心，必将为公司拟建设中的临港刚泰航空物流园项目带来新的行业发展机遇。

（二）收购目的

1、调整业务结构、明确发展战略

本次收购完成后，随着临刚泰物流园项目的建设，上市公司将实现发展战略调整和业务结构重整，逐步由现有主营房地产业务调整为“以上海国际航运中心为依托，建立现代物流仓储服务体系为核心”的战略定位，并且收购人徐建刚及控股股东刚泰集团承诺本次交易后继续将其优质资产注入上市公司，打造以现代物流仓储为主的业务格局，实现上市公司战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、品牌特色鲜明的目标。

2、提高资产质量和奠定持续发展基础

本次收购完成后，刚泰实业将成为上市公司的全资子公司，这使得上市公司实际拥有了位于上海临港新城的大量可供逐步开发建设为现代物流园区的土地，公司的资产规模和质量大幅度提升，也奠定了公司持续发展的物质基础。刚泰物流园项目建成后，公司将逐步成为以航空机载设备制造物流为核心业务、为目标市场提供多样化、综合服务的第三方现代物流企业。随着国家大飞机战略的实施，以及上海国家级民用航空产业基地包括临港航空产业基地建设的不断深入，公司将获得巨大的持续发展空间。

三、收购人是否提供所有必备证明文件

收购人已提供所有必备证明文件。本财务顾问根据对收购人的主体资格、经济实力、管理能力、履行义务能力、诚信情况等方面的核查，认为：

（一）收购人具备主体资格

收购人基本情况如下：

姓名：	徐建刚
曾用名：	徐建江
学历：	研究生
性别：	男
国籍：	中国
身份证号码：	*****
住所：	浙江台州市路桥区路桥街道明日花苑
通讯地址：	上海市浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 19 楼
是否取得其他国家或者地区的居留权：	否
最近五年的职业和职务：	1996-至今：出资成立刚泰集团有限公司，担任法定代表人、董事长、总裁； 2008.5-至今：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事长 社会职务： 2006-至今：上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海房地产商会副会长、浙商理事会主席团主席、上海市浙江商会执行副会长、上海市台州商会常务副会长、上海市南汇区政协常委、上海市南汇区工商联副主席、上海市南汇区青年联合会副主席；

	2007-至今：上海市工商联执委会常委； 2008-至今：上海市青年联合会委员、上海市光彩事业促进会理事；
--	--

截至本财务顾问报告出具之日，本财务顾问未发现收购人存在以下情形：

- 1、最近五年内受到过行政处罚、刑事处罚，或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；
- 2、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 3、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为。

因此，本财务顾问认为，收购人具备本次收购的主体资格。

（二）收购人具备收购的经济实力

收购人徐建刚及其妻子徐飞君合计持有刚泰集团有限公司 100%的股权，刚泰集团系刚泰控股的控股股东。截至 2009 年 10 月 31 日，刚泰集团未经审计的资产总额为 262,169.32 万元，股东权益 105,200.18 万元；2009 年 1-10 月实现营业收入 121,014.39 万元，实现净利润 6,965.65 万元。本次收购系徐建刚以资产认购刚泰控股非公开发行的股票，不涉及收购资金的支付。因此，本财务顾问认为收购人具备本次收购所需的经济实力。

（三）收购人具备规范运作上市公司的管理能力

在本次收购前，收购人徐建刚系上市公司浙江刚泰控股（集团）股份有限公司的法定代表人、董事长，在其及公司其他董事、监事、高级管理人员的带领下，公司建立了较完善的管理体制和内控制度，管理团队能够依法履行职责，在 2008 年和 2009 年 1-10 月公司分别实现收入 49,333.43 万元和 16,271.72 万元，实现净利润 330.62 万元和 605.01 万元。

本财务顾问认为：本次收购后，收购人具备规范运作上市公司的管理能力。此外，本财务顾问将承担持续督导责任，督促收购人及其实际控制人遵守有关法律、法规和监管部门制定的部门规章的规定和要求，协助收购人规范运作和管理上市公司。

（四）收购人是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力

2009年6月30日，徐建刚与浙江华盛达实业集团股份有限公司签署了《浙江华盛达实业集团股份有限公司与徐建刚之发行股份购买资产协议》，2009年12月31日，徐建刚与浙江刚泰控股（集团）股份有限公司签署了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司与徐建刚之发行股份购买资产协议之补充协议》，徐建刚以刚泰实业100%的股权认购刚泰控股非公开发行股份43,502,009股。同时，为了消除刚泰实业亏损给上市公司及其股东造成的损害以及减少建设用地取得的风险，徐建刚分别做出了承诺。

1、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容

（1）交易价格及定价依据

①根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字（2009）第375号《资产评估报告书》，标的资产为徐建刚所持刚泰实业100%的股权。标的资产评估值36,367.68万元。

②本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日（2009年7月2日）前20个交易日的公司股票交易均价，即8.36元/股。在定价基准日至发行日期间，若刚泰控股发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。具体调整办法以刚泰控股相关的股东大会决议为准。

③根据本次认购资产的价格，刚泰控股就购买标的资产向徐建刚发行股份数量为43,502,009股（发行股数以中国证监会最终核准的股数为准）。

（2）支付方式

刚泰控股以非公开发行股票方式向徐建刚购买目标资产；徐建刚以其合法拥有的标的资产全额认购发行股份。

（3）资产交割安排

①本次发行股份购买资产实施的先决条件

本协议及本协议之补充协议约定的本次发行股份购买资产，应自下列先决条

件全部满足之日起方可实施：

A. 本次发行股份购买资产事宜已经按照《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范性文件及刚泰控股章程之规定，经上市公司董事会、股东大会审议通过；

B. 本次发行股份购买资产获得中国证监会的核准；

C. 徐建刚、刚泰集团要约收购豁免的申请取得中国证监会的核准。

②标的资产的交割

自本次发行股份购买资产所有先决条件得到满足时，徐建刚应在十个工作日内办理标的资产的交割手续。如在办理标的资产交割手续时需要刚泰控股协助，刚泰控股应尽最大努力予以协助。

相关工商行政管理部门将徐建刚所持刚泰实业的全部股权变更登记至上市公司名下，且其他相关的工商变更登记和备案手续办理完毕之日，视为标的资产交割完成。

③过渡期的权利限制

自《发行股份购买资产协议》签署之日起至完成交割日为过渡期，过渡期内，非经本协议其他方事先书面同意，任何一方均不得将本协议或其项下的任何权利、义务全部或部分转让予任何第三方。本协议应对双方和各自的继承人、代表、承继者和允许的受让人有约束力。

（4）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日至交割日之间标的资产产生的盈利归刚泰控股享有，如标的资产形成亏损，则由徐建刚以现金向刚泰控股补足。

（5）滚存未分配利润的安排

本次发行股票购买资产完成后，徐建刚与公司本次发行前股东共同享有本次发行前刚泰控股的滚存未分配利润。

（6）债权债务及人员安排

①本次发行股份购买资产完成后，刚泰实业将继续作为独立的法人存在，其拥有的债权债务由其继续享有和承担。

②本协议签署后，如相关债权人根据合同约定或相关法律规定，要求刚泰实业提前清偿债务或提供担保的，徐建刚应当为刚泰实业提前清偿债务提供必要的资金支持，或根据相关债权人要求为该等债务提供有效的担保。

③本次发行股份购买资产得以实施后，刚泰实业聘用的人员不发生劳动关系的变更。刚泰实业应继续执行与其职工签署的劳动合同，依法为该等职工缴纳养老、失业、医疗、工伤等各项保险，并依照规定为员工提供各项福利。

（7）协议的生效条件及生效时间

①本协议经刚泰控股和徐建刚双方签字盖章后成立，在满足本协议约定的本次发行股份购买资产实施的所有先决条件之日起生效。

②经双方协商一致，双方可以根据标的资产的评估结果，或实际情况的变化就本次发行股份购买资产事宜签署相关的补充协议，对本协议进行修改或补充，补充协议未约定的以本协议约定为准。

（8）协议的变更和解除

①本协议是双方在本协议签署日就本协议约定事项所达成的唯一协议，未经本协议双方书面同意，不得修订或终止本协议。

②若本协议内的任何一项或多项规定于任何方面根据所适用的法律而被视为无效、不合法或不能执行，本协议内的其余约定之有效性、合法性及可执行性将不受任何影响或其效力将不被削弱。

③非经本协议其他方事先书面同意，任何一方均不得将本协议或其项下的任何权利、义务全部或部分转让予任何第三方。本协议应对双方和各自的继承人、代表、承继者和允许的受让人有约束力。

④对本协议的任何修改或补充，须由双方以书面形式共同作出，否则修改或补充不具有法律效力。

⑤任何一方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利或权力不应视作放

弃该权利和权力；任何单一或部分行使该权利或权力亦不应妨害其日后进一步行使该权利或权力。

（9）争议的解决

凡因执行本协议书发生的或与本协议书有关的一切争议，协议各方应通过友好协商予以解决；如协商不成，各方同意将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

2、徐建刚为消除刚泰实业亏损给上市公司及其股东造成的损害出具承诺的主要内容

徐建刚及其控股的刚泰集团有限公司承诺，就刚泰实业未弥补的亏损（-9,141.4144 万元），徐建刚和刚泰集团有限公司将于本次发行股份购买资产完成后（以本次非公开发行的股份上市为标准）六十个月内以现金形式向刚泰控股进行足额补偿。

3、徐建刚为减少建设用地取得的风险出具承诺的主要内容

针对建设用地取得的风险，徐建刚于 2009 年 12 月 31 日出具承诺，负责在 2011 年 12 月 31 日前通过合法程序使刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）取得物流园项目所需的工业用地土地使用权证，证载土地总面积不少于 1000 亩。如上述期限届满，刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）未足额取得 1000 亩工业用地的相关土地使用权证，徐建刚先生同意将其本次认购的上市公司股份在 2011 年年度结束之后 10 个交易日之内，由上市公司以人民币 1 元予以回购并依法注销。

4、收购人是否具备履行相关义务的能力

基于上述协议及收购人徐建刚出具的承诺，经本财务顾问核查，本财务顾问认为徐建刚具备履行相关协议的能力。

（五）收购人不存在不良诚信记录

根据徐建刚出具的自查资料，经本财务顾问核查，徐建刚在最近五年之内未受过任何与证券市场相关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或者仲裁；徐建刚在最近三年内没有证券市场不良诚信记录的情形。

本财务顾问认为，收购人不存在不良诚信记录。

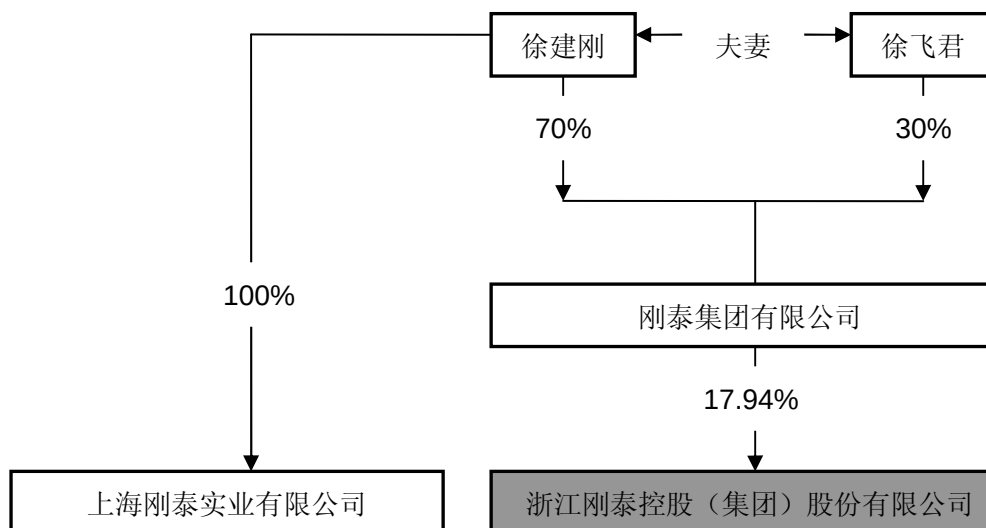
四、对收购人进行证券市场化运作辅导的情况

在本财务顾问报告签署日之前，本财务顾问已通过授课、座谈、安排自学等方式对收购人进行证券市场化运作的专题辅导，重点介绍了作为上市公司股东应承担的义务，包括避免同业竞争、规范关联交易、强化信息披露等。

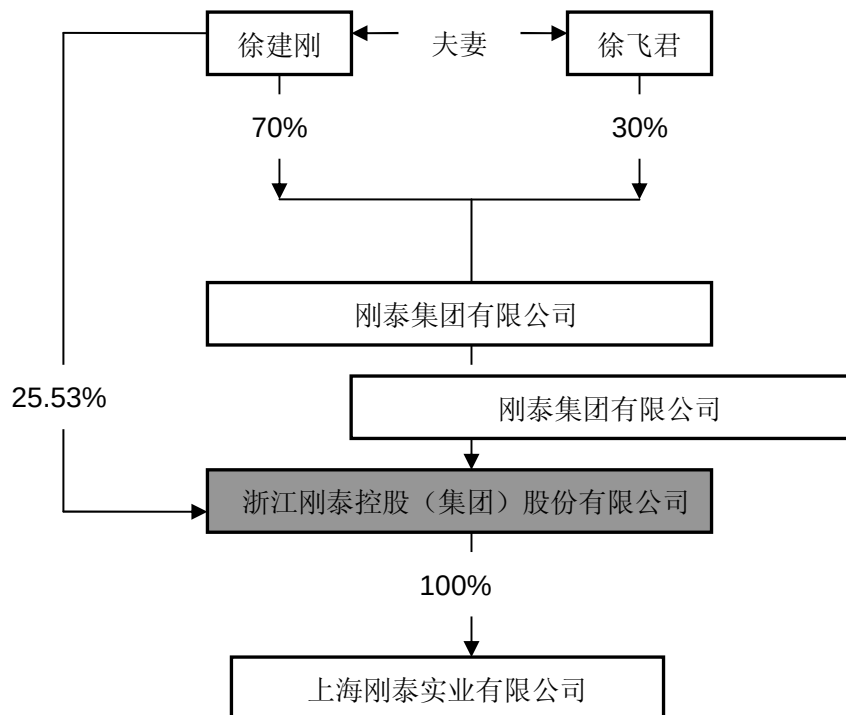
本财务顾问认为收购人已经熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，并充分了解其应承担的义务。本财务顾问在持续督导期间将进一步督促收购人规范运作，依法履行报告、公告等信息披露义务。

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

（一）本次发行股份购买资产前，徐建刚的股权控制关系如下图：



(二) 本次发行股份购买资产后，徐建刚的股权控制关系如下图：



六、收购人的收购资金来源及其合法性

根据徐建刚与上市公司签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次上市公司发行股份拟购买资产为徐建刚所持刚泰实业 100%股权。

本次收购系徐建刚以资产认购上市公司非公开发行股份，不涉及收购资金的支付。经核查，徐建刚本次收购涉及的资产对价全部来源于收购人的自有资产，产权清晰，不存在被质押或担保的情况。收购人不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

七、收购人已经履行了必要的授权和批准程序

(一) 本次收购已履行以下程序

1、收购人已履行的程序

收购人徐建刚已与上市公司签署了《发行股份购买资产协议》及补充协议，

同意本次收购事项。

2、上市公司已履行的程序

(1) 2009年6月30日，公司第六届董事会第二十次会议通过《关于浙江华盛达实业集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<浙江华盛达实业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于与徐建刚签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》。

(2) 2009年12月31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议（即本次交易的第二次董事会），决议并通过本次交易的正式方案以及公司与徐建刚签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》。同时，发布召开2010年第二次临时股东大会通知。

(二) 本次收购尚须履行以下程序

1、本次收购尚需获得上市公司股东大会审议通过。

2、本次收购是因收购人以资产认购刚泰控股向其非公开发行的新股导致，收购人本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准。

3、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人及一致行动人将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。本次收购尚须经中国证监会核准并豁免收购人的要约收购义务后方可进行。

八、收购人已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排

收购人徐建刚先生在本次收购前，已经是上市公司的实际控制人，在本次收购过渡期间，收购人承诺继续保证上市公司的稳定经营。

本财务顾问认为，关于本次收购过渡期间所做的相应安排符合《上市公司收购管理办法》的有关规定，有利于保持上市公司经营管理的稳定经营。

九、关于收购人提出的后续计划和本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响分析

（一）对上市公司独立性影响

本次交易前，上市公司与控股股东刚泰集团及实际控制人徐建刚之间在人员、资产、业务、财务及机构上均做到完全独立。根据徐建刚 2009 年 12 月 31 日出具的关于本次交易完成后为保持公司独立性的承诺函，本次交易完成后，徐建刚将按照有关法律法规的要求，保证上市公司与徐建刚及其控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。徐建刚关于“五分开”的具体承诺如下：

1、资产完整

徐建刚将继续确保上市公司拥有与生产经营有关的资产，确保上市公司资产独立于徐建刚及其控制的除上市公司以外的其他企业，且均在上市公司的控制之下；徐建刚将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占上市公司资产，确保上市公司拥有资产的完整权属。

2、人员独立

徐建刚将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在徐建刚及其控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事以外的其他职务，不在徐建刚及其控制的除上市公司以外的其它企业领薪；上市公司的财务人员不在徐建刚及其控制的除上市公司以外的其它企业中兼职；徐建刚保证上市公司的劳动、人事及工资管理与徐建刚之间完全独立。

3、财务独立

上市公司已建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；上市公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。徐建刚承诺上市公司资金使用不受徐建刚及其控制的除上市公司以外的其他企业的干预；同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工，独立于徐建刚。徐建刚承诺将继续确保上市公司

财务的独立性。

4、机构独立

(1) 上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。徐建刚承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东大会、董事会等机构独立行使职权；

(2) 上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与徐建刚及其控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，确保上市公司经营机构的完整，不得以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营；

(3) 确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与徐建刚及其控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。

5、业务独立

上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于徐建刚及其控制的除上市公司以外的其他企业。

徐建刚将继续确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。徐建刚承诺将按照中国证监会的相关规定以及徐建刚的承诺规范和减少徐建刚与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。

徐建刚将保证上市公司继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。

(二) 对上市公司的持续发展的影响

本次交易有利于改善上市公司质量和盈利能力，提高持续发展能力。

本次交易前，刚泰控股剥离了原 IT 服务和贸易业务，主营房地产业务，但竞争力不强，缺乏后劲，对公司主营业务业绩的持续稳定造成较大的影响。

本次交易拟向徐建刚购买其持有的刚泰实业 100%的股权，公司将利用刚泰实业位于上海市浦东新区临港新城产业区临港物流园奉贤分区的土地建设临港刚泰航空物流园项目。刚泰物流园项目建成后，公司将逐步成为以航空机载设备制造物流为核心业务、为目标市场提供多样化、综合服务的第三方现代物流企业。随着国家大飞机战略的实施，以及上海国家级民用航空产业基地包括临港航空产业基地建设的不断深入，公司将面临巨大的发展机遇。

综上所述，本财务顾问认为，通过本次交易，刚泰控股的资产质量和盈利能力有较大改善，有利于刚泰控股长期健康发展，切实维护股东合法权益。

十、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排

就收购标的是否设定其他权利，徐建刚承诺：本次收购完成后，其所持有的浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 43,502,009 股，自股票上市之日起六十个月内不转让。同时，针对建设用地取得的风险，徐建刚承诺：负责在 2011 年 12 月 31 日前通过合法程序使刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）取得物流园项目所需的工业用地土地使用权证，证载土地总面积不少于 1000 亩。如上述期限届满，刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）未足额取得 1000 亩工业用地的相关土地使用权证，徐建刚先生同意将其本次认购的上市公司股份在 2011 年年度结束之后 10 个交易日之内，由上市公司以人民币 1 元予以回购并依法注销。

除上述承诺外，收购人本次以资产认购的刚泰控股新增股份不存在其他权利限制情况。

经过审慎核查，本财务顾问认为，徐建刚以资产认购上市公司非公开发行的股份，除上述限制外，该等股份上没有设定任何其他权利，也不存在收购价款之外的其他补偿安排。

十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契

（一）收购人及其关联方与上市公司之间的业务往来情况

经审慎核查，在本次交易前，收购人及其关联方与上市公司之间不存在业务往来。

（二）收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契

经审慎核查，本财务顾问认为：收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员未就其未来任职安排达成某种协议或者默契。

十二、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形

本财务顾问查阅了上市公司年度报告、审计报告及有关大股东欠款，上市公司为大股东担保等情形的公告。截至 2009 年 10 月 31 日，控股股东刚泰集团、实际控制人徐建刚及其关联方不存在对上市公司未清偿债务的情形，未发现上市公司为刚泰集团、徐建刚及其关联方提供担保及其他损害上市公司利益的情形。

十三、关于收购人申请豁免要约收购的意见

（一）收购人提出豁免要约申请的背景

2009 年 6 月 30 日，徐建刚与浙江华盛达实业集团股份有限公司签署了《浙江华盛达实业集团股份有限公司与徐建刚之发行股份购买资产协议》，2009 年

12月31日，徐建刚与浙江刚泰控股（集团）股份有限公司签署了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司与徐建刚之发行股份购买资产协议之补充协议》，徐建刚以刚泰实业100%的股权认购刚泰控股非公开发行股份43,502,009股。本次收购完成前，徐建刚先生通过刚泰集团间接持有上市公司17.94%的股份。本次收购完成后，徐建刚先生直接持有公司25.53%的股份，其与一致行动人刚泰集团持有的股份合并将达到38.89%，触发了要约收购义务。

（二）收购人提出豁免要约申请理由

2009年6月30日，刚泰控股第六届董事会第二十次会议通过《关于浙江华盛达实业集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<浙江华盛达实业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于与徐建刚签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》。2009年12月31日，刚泰控股召开第六届董事会第二十六次会议（即本次交易的第二次董事会），决议并通过本次交易的正式方案以及本公司与徐建刚签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》。同时，发布召开2010年第二次临时股东大会通知。同时，徐建刚承诺：本次收购完成后，其所持有的浙江刚泰控股（集团）股份有限公司43,502,009股，自股票上市之日起六十个月内不转让。

本次收购前后，徐建刚均为上市公司实际控制人，未发生变更。

本财务顾问经核查认为：收购人徐建刚及一致行动人刚泰集团符合《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，可以提出豁免要约收购申请。

十四、结论性意见

综合以上分析，本财务顾问认为：收购人就本次收购披露的信息真实、准确、完整；收购人不存在《上市公司收购管理办法》限制收购的情形，具备收购的主体资格；本次收购不涉及现金来源问题，收购人具备本次收购的经济实力，具备规范运作上市公司的管理能力；本次收购已取得了必要的授权。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，可以提出豁免要约收购申请。

【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于徐建刚收购浙江刚泰控股(集团)股份有限公司之财务顾问报告》签字盖章页】

项目协办人:

王一浩

财务顾问主办人:

陈日甫

宁良国

法定代表人授权代表:

钮蓟京

国信证券股份有限公司

年 月 日